

SLUŽBENI GLASNIK

OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

Službeno glasilo

GODINA 2018	BROJ :V	BOSANSKO GRAHOVO 07.08.2018. godine
--------------------	----------------	--

AKTI OPŠTINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 17. Statuta Opštine Bosansko Grahovo („Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo, broj: 21/07) i člana 100. Poslovnika o radu Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo („Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, broj: 2/05, 14/06 i 7/10) Opštinsko vijeće Bosansko Grahovo na 1.vanrednoj sjednici održanoj dana 10.07.2018. godine donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Za sljedeću redovnu sjednicu Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo pripremiće se Prijedlog Odluke o pokretanju stečajnog postupka nad Javno komunalnim preduzećem „Grahovo“ d.o.o. Bosansko Grahovo.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Bosansko Grahovo“.

OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO

OPŠTINSKO VIJEĆE

Broj: 01-23-4-917/18

Dana: 10.07.2018. godine

Predsjedavajući O.V.

Dragan Prpa s.r.

Na osnovu člana 17. Statuta Opštine Bosansko Grahovo („Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo, broj: 21/07) i člana 100. Poslovnika o

radu Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo („Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, broj: 2/05, 14/06 i 7/10) Opštinsko vijeće Bosansko Grahovo na 1.vanrednoj sjednici održanoj dana 10.07.2018. godine donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Za sljedeću redovnu sjednicu Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo pripremiće se Prijedlog Odluke o osnivanju javnog preduzeća radi obavljanja komunalnih djelatnosti na području opštine Bosansko Grahovo.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Bosansko Grahovo“.

OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO

OPŠTINSKO VIJEĆE

Broj: 01-23-4-918/18

Dana: 10.07.2018. godine

PREDSJEDAVAJUĆI O.V.

Dragan Prpa s.r.

Na osnovu člana 74. stav (1) tačka a) i b) Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15), a u vezi sa članom 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije

BiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 44. Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Grahovo“ Bosansko Grahovo sa odredbama zakona o Javnim preduzećima u Federaciji BiH, broj: 01-05-007/06 od 10.05.2006. godine, člana 17. Statuta Opštine Bosansko Grahovo („Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, broj: 21/07), Opštinsko vijeće Bosansko Grahovo, na sjednici održanoj 30.07.2018. godine donijelo je:

ODLUKU

o pokretanju postupka prestanka Javnog komunalnog preduzeća „Grahovo“ d.o.o. Bosansko Grahovo

I

Opštinsko vijeće Bosansko Grahovo, kao osnivač Javnog komunalnog preduzeća „Grahovo“ d.o.o. Bosansko Grahovo pokreće postupak prestanka ovog preduzeća iz razloga propisanih u članu 74. stav (1) tačka a) i b) Zakona o privrednim društvima.

II

Ovlašćuje se Predsjedavajući Opštinskog vijeća da kod nadležnog suda podnese zahtjev za donošenje odluke o prestanku Javnog komunalnog preduzeća „Grahovo“, d.o.o. Bosansko Grahovo.

III

Ova Odluka objaviće se u Službenom glasniku Opštine Bosansko Grahovo, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO

OPŠTINSKO VIJEĆE

Broj: 01-23-4-917-1/18

Dana: 30.07.2018.

Predsjedavajući O.V.

Dragan Prpa s.r.

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka 20. Statuta Opštine Bosansko Grahovo („Službeni glasnik

opštine Bosansko Grahovo“, br. 21/07) i člana 3. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine FBiH“ broj: 08/05, 81/08, 22/09, 109/12), Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj 81/15 člana 11. Zakona o komunalnim djelatnostima („Narodne novine HBŽ“, broj: 2/06), Odluke o klasifikaciji djelatnosti BiH 2019 („Službeni glasnik BiH“, broj 47/10), Opštinsko vijeće opštine Bosansko Grahovo na sjednici održanoj 30.07.2018. godine, je donijelo:

O D L U K U

O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA
“VODOVOD I KANALIZACIJA”
BOSANSKO GRAHOVO

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom Odlukom osniva se Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Bosansko Grahovo, utvrđuju i regulišu odredbe o:

- nazivu, adresi i sjedištu osnivača
- firmi i sjedištu javnog preduzeća, djelatnosti preduzeća,
- iznosu osnivačkog kapitala, iznosu uloga u novcu, opisu i iznosu uloga u stavarima,
- imenovanju osoba za vođenje poslovanja i zastupanju preduzeća i za prijavu za upis osnivanja preduzeća u sudski registar,
- organima zastupanja preduzeća,
- uslovima pod kojim se vrši proizvodnja proizvoda i usluga,
- pravima i obavezama osnivača u upravljanju javnim preduzećem,
- načinu formiranja cijena usluga,
- uslovima pod kojim uvjetima preduzeće može povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti drugom preduzeću,
- uslovima i načinu prestanka preduzeća

Član 2

Opštinsko vijeće opštine Bosansko Grahovo (u daljem tekstu Osnivač) osniva Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» radi obavljanja komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa opštine Bosansko Grahovo (u daljem tekstu Preduzeće).

Član 3

Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Bosansko Grahovo organizuje se prvenstveno radi ostvarivanja sledećih ciljeva: obavljanje komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje, djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

Preduzeće iz člana 1. ove Odluke organizuje se u obliku: društvo sa ograničenom odgovornošću sa skraćenom oznakom d.o.o.

Član 4

Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Bosansko Grahovo stiče svojstvo pravnog lica danom upisa u odgovarajući registar, nakon čega samostalno preuzima prava i obaveze u pravnom prometu u obavljanju svoje registrirane djelatnosti radi sticanja dobiti.

Preduzeće odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač odgovara za obaveze društva do visine osnivačkog uloga.

Član 5

Osnivanjem Javnog komunalnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Bosansko Grahovo obezbjeđuje se poseban društveni interes u oblasti obavljanja komunalnih djelatnosti u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima HBŽ i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima iz člana 3. a prvenstveno vodosnabdijevanje opštine Bosansko Grahovo.

II NAZIV I SJEDIŠTE OSNIVAČA

Član 6

Osnivač Javnog komunalnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. (u daljem tekstu JKP «VIK») Bosansko Grahovo je Opštinsko vijeće Opštine Bosansko Grahovo.

Sjedište osnivača je u zgradi Opštinske uprave Bosansko Grahovo, ul. Vojislava Ivetića broj 2.

III PRAVA I OBAVEZE PREDUZEĆA I OSNIVAČA

Član 7

Poslovanje Javnog komunalnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» Bosansko Grahovo i međusobni odnosi osnivača i Javnog komunalnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» Bosansko Grahovo, regulišu se ovom Odlukom, Statutom preduzeća u skladu sa zakonom.

Član 8

Preduzeće u pravnom prometu nastupa neograničeno u svoje ime i za svoj račun.

Preduzeće može u pravnom prometu nastupati i u tuđe ime i za tuđi račun i u svoje ime za tuđi račun.

Član 9

Preduzeće odgovara za preuzete svoje obaveze cjelokupnom imovinom sa kojom raspolaže-potpuna odgovornost.

Za obaveze drugih pravnih lica preduzeće odgovara samo za one obaveze koje je preuzelo ugovorom.

Član 10

Za obaveze Društva, Osnivač odgovara svojim udjelom odnosno do visine osnovnog kapitala Društva.

Član 11

Pojedina pitanja o međusobnim pravima i obavezama Osnivača i Javnog preduzeća koja se tiču obavljanja djelatnosti preduzeća mogu se regulisati ugovorom u pismenoj formi.

IV ORGAN KOJI ZASTUPA OSNIVAČA

Član 12

U regulisanju međusobnih prava i odnosa između Osnivača i Javnog komunalnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» Bosansko Grahovo, Osnivača zastupa i predstavlja Opštinski načelnik i opštinski pravobranilac.

Za pojedina pitanja iz stava 1 ovoga člana Načelnik može zatražiti predhodno mišljenje ili saglasnost Opštinskog vijeća.

V FIRMA i SJEDIŠTE JAVNOG PREDUZEĆA

Član 13

Firma - naziv Javnog preduzeća glasi: **JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD i KANALIZACIJA" društvo sa ograničenom odgovornošću BOSANSKO GRAHOVO.**

Skraćeni naziv Javnog preduzeća je: **JKP "VIK" d.o.o. BOSANSKO GRAHOVO**

JKP "VIK" Bosansko Grahovo ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u odgovarajući sudski registar.

Član 14

Sva poslovna pisma i narudžbe preduzeća obavezno će sadržavati:

1. punu firmu i adresu sjedišta preduzeća.
2. punu firmu i adresu sjedišta podružnica preduzeća
3. naziv i sjedište institucije kod koje je i broj pod kojim je preduzeće upisano u registar
4. broj računa sa nazivom finansijske organizacije kod koje preduzeće drži račun, ukoliko preduzeće ima više računa za svaki od njih
5. porezni broj i šifru djelatnosti određenu u Statistici

Član 15

Preduzeće može imati svoj znak koji pobliže određuje preduzeće njegovu djelatnost i sjedište.

Odluku o utvrđivanju i upotrebi znaka donosi Nadzorni odbor.

Član 16

Sjedište JKP "VIK" Bosansko Grahovo je u ulici Maršala Tita br.21 Bosansko Grahovo.

Član 17

Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Bosansko Grahovo ne može bez saglasnosti Osnivača mijenjati naziv, sjedište i djelatnost preduzeća.

Član 18

Preduzeće ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži oznaku, naziv firme i sjedište firme.

Štambilj je pravouglonog oblika i sadrži oznaku i naziv firme, sjedište i tekst koji pobliže označava namjenu upotrebe štambilja.

VI DJELATNOSTI PREDUZEĆA

Član 19

Osnovne djelatnosti preduzeća su:

36.0 SAKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I SNABDIJEVANJE VODOM

36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom

37.0 Uklanjanje otpadnih voda

37.00 Uklanjanje otpadnih voda

38.1 Sakupljanje otpada

38.11 Sakupljanje neopasnog otpada

38.12 Sakupljanje opasnog otpada

38.2 Obrada i zbrinjavanje otpada

38.21 Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

38.22 Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada

38.3 Reciklaža materijala

38.31 Rastavljanje olupina

38.32 Reciklaža posebno izdvojenih materijala

39.0 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti upravljanja otpadom

39.00 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale usluge upravljanja otpadom

41.10 Organizacija izvođenja građevinskih projekata

41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

42.91 Gradnja hidrograđevinskih objekata

42.99 Gradnja ostalih građevina

niskogradnje, d. n.

43.11 Uklanjanje građevina

43.12 Pripremni radovi na gradilištu

43.39 Ostali završni građevinski radovi

43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

49.50 Cjevovodni transport

81.10 Pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama**81.21 Osnovno čišćenje zgrada****81.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata****81.29 Ostale djelatnosti čišćenja****81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina****Pomoćne djelatnosti preduzeća su:****08.11 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, krečnjaka, gipsa, krede i škriljevca****08.12 Djelatnosti kopova šljunka i pijeska; vađenje gline i kaolina****23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa****23.70 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena****Član 20**

Pored djelatnosti navedenih u prethodnom članu **JKP "VIK"** Bosansko Grahovo obavlja i slijedeće djelatnosti: **SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET ZA VLASTITE POTREBE**

- **uvoz motornih vozila i radnih mašina**
- **uvoz vodoinstalacionog materijala i materijala za grijanje**
- **uvoz sanitarne opreme**
- **i ostale djelatnosti u okviru registrirane djelatnosti**

Član 21

Osnovne djelatnosti preduzeća imaju karakter posebnog društvenog interesa i predstavljaju nezamjenjiv uslov života i rada građana, privrednih subjekata, javnih ustanova i drugih subjekata na području Opštine Bosansko Grahovo.

Član 22

Preduzeće može, uz suglasnost Opštinskog načelnika, obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnostima iz člana 19 ove Odluke, ukoliko za to ima uslove, a u cilju sticanja dobiti i provedbe društvenog interesa.

Član 23

Preduzeće ne može vršiti promjene djelatnosti iz člana 19. ove Odluke bez suglasnosti Skupštine. Odluku o promjeni registrirane djelatnosti donosi Skupština.

Član 24

Obim i kvalitet obavljanja djelatnosti utvrđen ovom Odlukom, planira Preduzeće svojim planovima i programima rada uz prethodnu suglasnost Skupštine

Za obavljanje djelatnosti utvrđenih planom i programom rada, Preduzeće stiče prihod naplatom svojih usluga i prodajom proizvoda iz registrirane djelatnosti.

VII OSNOVNI KAPITAL PREDUZEĆA**Član 25**

Sredstva preduzeća čine materijalna i nematerijalna ulaganja Osnivača.

Osnovni kapital koji osnivač unosi u preduzeće iznosi 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade i 00/100KM) ili 100 % i u cijelosti se uplaćuje u novcu.

Osnovni kapital čini udio Osnivača u iznosu od 2.000,00 KM ili 100%.

Osnivač je dužan osnivački ulog u iznosu navedenom u stavu 2. ovog člana uplatiti na privremeni račun kod banke do dana podnošenja prijave za upis osnivanja Preduzeća u registar društva.

Iznos osnivačkog uloga iz prethodnog stava Preduzeće će kao osnovni kapital prenijeti na transakcijski račun Preduzeća i s njim raspolagati isključivo u skladu sa Zakonom.

Osnovni kapital se nemože smanjiti ispod iznosa u stavu 2. ovog člana.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Preduzeća (materijalna ili nematerijalna ulaganja) vršiti će se u skladu sa zakonom sa tim da smanjenje kapitala nemože biti ispod iznosa iz stava 2. ovog člana.

Član 26

U preduzeću se obrazuje knjiga udjela u kojoj se istog dana unosi svaka eventualna izmjena podataka u vezi udjela.

Knjigu udjela uspostaviće Uprava preduzeća uspostaviće Uprava preduzeća

najkasnije osam dana od dana upisa preduzeća u sudski registar.

Član 27

Finansiranje djelatnosti iz člana 17. Odluke vršit će se iz:

- cijena komunalnih usluga i proizvoda,
- doprinosa i drugih poslovnih prihoda,
- drugih izvora koje utvrdi Osnivač, u skladu sa zakonom,
- cijena usluga iz ostalih registriranih djelatnosti preduzeća.

Član 28

Cijene komunalnih proizvoda i usluga za osnovne djelatnosti utvrđuje preduzeće u skladu sa nadležnošću i ovlaštenjem iz predhodnog stava propisanih Zakonom uz saglasnost Osnivača.

Član 29

Cijenama komunalnih proizvoda i usluga iz osnovnih djelatnosti i cijenama proizvoda i usluga iz posebnih djelatnosti osiguravaće se obavljanje osnovne djelatnosti posebnog društvenog interesa, prosta reprodukcija i programom utvrđeni nivo proširene reprodukcije.

Putem cijena komunalnih proizvoda i usluga osigurat će se radnicima Preduzeća lični i društveni standard koji u cijelosti odgovara vrijednostima u skladu s kolektivnim ugovorom.

Član 30

U slučaju da Preduzeće obavljaajući osnovnu djelatnost utvrđenu ovom Odlukom i Statutom Preduzeća ostvari gubitak u poslovanju, Preduzeće i Osnivač ravnopravno analiziraju uzroke nastalog poremećaja i poduzimaju zajedničke mjere za otklanjanje tih uzroka.

Gubitak nastao obavljaajući posebne djelatnosti Preduzeća sanira preduzeće u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom preuzeća.

Ako se utvrdi da je gubitak nastao iz subjektivnih razloga, unutarnjim poremećajima u

Preduzeću, Osnivač će poduzeti odgovarajuć mjere za prevazilaženje nastalog stanja u cilju redovnog pružanja komunalnih usluga propisanih Zakonom kao djelatnosti od posebnog društvenog interesa.

Pored navedenih mjera Osnivač ima pravo i nadležnost izvršiti smjenjivanje organa upravljanja, organa rukovođenja i ostalih rukovodnih radnika, imenovati privremene rukovodne organe i raspisati konkurs za izbor i imenovanje istih.

VIII ORGANI PREDUZEĆA

Član 31

Organi upravljanja i rukovođenja JKP "Vodovod i kanalizacija" Bosansko Grahovo su:

- Skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava (menadžment) kao organi upravljanja i
- Odbor za reviziju

Skupština

Član 32

Skupština JKP «VIK» Bosansko Grahovo vrši prava i obaveze u ime Osnivača.

Skupština Preduzeća se sastoji od predsjednika i dva člana.

Odluku o imenovanju i davanju ovlaštenja za vršenje funkcije predsjednika i članova Skupštine Preduzeća, kao i odluku o razrješenju sa funkcije predsjednika i članova Skupštine Preduzeća donosi Opštinsko vijeće Bosansko Grahovo na predlog načelnika.

Rad Skupštine reguliše se Poslovnikom o radu Skupštine Preduzeća koji je Skupština Preduzeća dužna usvojiti u roku od 15 dana od dana imenovanja, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima.

Imenovanje Predsjednika i članova Skupštine Preduzeća vrši se na period od 4 godine sa mogućnošću ponovnog reizbora.

Naknada za rad u Skupštini Preduzeća utvrđuje se u Odluci o imenovanju i davanju ovlaštenja za vršenje funkcije predsjednika i članova Skupštine Preduzeća.

Skupština preduzeća odlučuje o sledećim pitanjima:

- imenuje članove Nadzornog odbora i odbora za reviziju
- donosi Statut, vrši njegove izmjene i dopune
- donosi poslovničke na prijedlog Nadzornog odbora
- donosi etički kodeks ponašanja na prijedlog Nadzornog odbora
- donosi plan poslovanja na prijedlog Nadzornog odbora
- donosi cijene za osnovne djelatnosti preduzeća
- donosi odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala
- donosi odluku o raspodjeli dobiti
- donosi odluke o pokrivanju gubitka
- donosi odluke o statusnim promjenama i reorganizaciji društva
- donosi odluke podjeli i prestanku društva
- donosi odluku o izboru vanjskog revizora
- donosi odluku o naknadama članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju
- donosi i druge odluke u skladu sa Zakonom o privrednim društvima

Skupština podnosi Opštinskom vijeću izvještaj o radu i poslovanju Preduzeća najmanje jednom godišnje.

Nadzorni odbor

Član 33

Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana (predsjednika i dva člana) koje imenuje i razrješava Skupština.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog reizbora, s tim da u periodu od dvije godine od dana imenovanja Skupština Preduzeća glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

Sjednica Nadzornog odbora održava se najmanje jednom i tri mjeseca.

Rad Nadzornog odbora se detaljnije reguliše Poslovnikom o radu Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima.

Prilikom imenovanja članova nadzornog odbora primjenjivaće se odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim

imenovanjima u FBiH (Sl. novine FBiH 34/03) i odredbe Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH (Sl. glasnik BiH 13/02).

Član 34

Direktor preduzeća ne može biti član Nadzornog odbora Preduzeća.

Član 35

Nadzorni odbor JKP "Vodovod i kanalizacija" Bosansko Grahovo ima slijedeće nadležnosti:

- nadzire poslovanje Preduzeća
- odobrava odluke strateškog karaktera,
- usvaja izvještaj uprave o poslovanju
- podnosi Skupšti godišnji izvještaj o poslovanju Preduzeća
- bira Predsjednika Nadzornog odbora,
- daje mišljenje Skupštini o prijedlogu uprave za raspodjelu dobiti,
- predlaže način pokrića gubitka,
- priprema i predlaže Poslovničke, etičke kodekse i druge akte koje usvaja Skupština Preduzeća,
- vrši izbor kandidata Odbora za reviziju,
- razmatra i nadzire postupak javnih nabavki,
- imenuje i razrješava upravu Preduzeća,
- daje upute direktoru za provođenje preporuka, mjera i aktivnosti u vezi sa uočenim nedostacima
- za ostala pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima i Statutom Preduzeća

Odbor za reviziju

Član 36

U Preduzeću se formira Odbor za reviziju.

Odbor za reviziju ima Predsjednika i dva člana.

Postupak izbora, imenovanja, razrješavanja, sastav i način odlučivanja Odbora za reviziju utvrđuje se Statutom Preduzeća.

Predsjednik i član Odbora za reviziju ne može biti član Nadzornog odbora i uprave,

zaposlen niti imati direktan ili indirektan finansijski interes u Preduzeću izuzev naknade po osnovu funkcije.

Naknada i druga prava članova Odbora za reviziju utvrđuju se ugovorom na osnovu odluke Skupštine.

Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i istovremeno kontrolu usklađenosti poslovanja Preduzeća i funkcionisanja organa Preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima, drugim relevantnim propisima i o tome dostaviti izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru.

Osim nadležnosti navedenih u stavu 6. ovog članka, Odbor za reviziju je dužan da:

- imenuje vanjskog revizora i direktora odjela za internu reviziju

- razmatra godišnju studiju rizika i plan revizije

- osigurava uslove Odjelu za reviziju da izvrši svoje obaveze u skladu sa planom revizije

- podnosi mjesečne izvještaje Nadzornom odboru

- vrši ostale poslove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima i Statutom Preduzeća.

Uprava Preduzeća

Član 37

Uprava preduzeća rukovodi poslovanjem Preduzeća i zastupa preduzeće u skladu s Zakonom, Statutom preduzeća i Etičkim kodeksom, te odgovara za zakonitost poslovanja preduzeća.

Član 38

Direktora Preduzeća imenuje i razrješava Nadzorni odbor na osnovu javnog konkursa.

Za direktora preduzeća može biti imenovano lice koje pored opštih uslova ispunjava i posebne uslove i to: da ima visoku ili višu školsku spremu i najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci.

Ukoliko po raspisanom konkursu nije izvršeno imenovanje, kao i udrugim hitnim opravdanim slučajevima, Nadzorni odbor može imenovati vršioca dužnosti direktora, na period ne duži od šest mjeseci.

Statutom Preduzeća urediće se uslovi i način izbora, i razrješavanja direktora preduzeća.

Član 39

Direktor Preduzeća organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Preduzeća, zastupa i predstavlja Preduzeća neograničeno, predlaže osnove poslovne politike, program rada i plan razvoje i preduzima mjere za njihovo provođenje, podnosi izvještaj o poslovanju i godišnji obračun, prima, postavlja i razrješava radnike, bira i postavlja radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, predlaže unutrašnju organizaciju Preduzeća, vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i Etičkim kodeksom.

Član 40

Funkciju uprave vrši direktor Preduzeća.

U postupku osnivanja Preduzeća, funkciju uprave će vršiti vršilac dužnosti direktora Miroslav Vidović koji je ovlašten da nakon upisa Preduzeća u registar društava a do izbora i imenovanja direktora Preduzeća, zastupa i predstavlja Preduzeće bez ograničenja ovlaštenja.

Uprava se bira, imenuje i razrješava na osnovu javnog konkursa iz reda kandidata koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovara za izvršenje operativnih i poslovnih potreba Preduzeća. U upravi ne mogu biti imenovana lica koja vrše funkciju u političkim strankama.

Direktor predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Preduzeće i odgovara za zakonitost poslovanja i rada Preduzeća osnivaču.

Uprava je pored odgovornosti i ovlaštenja navedenih u prethodnim stavovima ovog člana nadležna za:

- izvještavanje Nadzornog odbora
- provedbu etičkog kodeksa
- izradu i nadgledanje plana poslovanja
- izradu provedbenih propisa i postupak nabavki po zakonu,
- pripremu prijedloga o raspodjeli dobiti,
- zapošljavanje i otpuštanje radnika u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,

- ostala pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima i Statutom Preduzeća.

IX ODGOVORNOST ZA VRŠENJE DJELATNOSTI

Član 41

Opština Bosansko Grahovo preko Opštinskog vijeća i Skupštine, zadržava pravo kontrole ispunjavanja javnih interesa i zadataka zbog kojih je Preduzeće osnovano, racionalnosti poslovanja, namjenskog trošenja sredstava i poslovnog uspjeha.

Kontrola iz prethodnog stava ostvaruje se podnošenjem i razmatranjem godišnjeg izvještaja o poslovanja Preduzeća kao i izvještavanja u kraćim rokovima po zahtjevu Osnivača.

Član 42

Preduzeće ima slijedeće obaveze prema Osnivaču:

- da redovno i kontinuirano obavještava Osnivača o radu i pružanju usluga osnovnih i pomoćnih djelatnosti i podnosi godišnji izvještaj o njihovom funkcioniranju
- da podnosi izvještaj o poslovanju, problematici razvojnih planova i programa i odnosima s korisnicima komunalnih i drugih usluga
- da redovno, a najmanje svakih šest mjeseci, obavještava o ekonomskoj problematici i odnosima u primaenoj raspodjeli
- da izvještava redovno, a najmanje jednom godišnje o problematici i stanju vodosnabdijevanja, i odvođenju otpadnih i oborinskih voda, prikupljanju i odvozu smeća i otpada.
- dostavlja akte na koje se daje saglasnost Osnivača i Opštinskog vijeća

Član 43

Prava, obaveze i odgovornost Osnivača i Preduzeća ostvaruju se kroz rad Nadzornog odbora, u skladu s Zakonom i Statutom.

Član 44

U slučaju poremećaja poslovanja Preduzeća, Osnivač ima pravo preduzeti mjere kojima će obezbjediti uslove za organizirano i nesmetano funkcioniranje rada preduzeća propisane zakonom, utvrđene odlukama i zaključcima Opštinskog vijeća.

X NAČIN FORMIRANJA CIJENA

Član 45

Preduzeće formira cijene svojih proizvoda i usluga zavisno od uslova tržišta.

Preduzeće je dužno za promjenu cijena osnovnih djelatnosti tražiti suglasnost Osnivača, odnosno Opštinskog vijeća.

XI UTVRĐIVANJE I RASPOREĐIVANJE DOBITI

Član 46

Preduzeće formira dobit iz ostvarenih prihoda od prodaje komunalnih proizvoda i usluga i drugih prihoda koje ostvaruje vršenjem djelatnosti i podrugim osnovama u skladu sa zakonom.

Dobit iz prethodnog stava ovog člana formira se na osnovu realizacije svojih troškova i usluga a nakon podmirivanja svih troškova poslovanja koji se podmiruju prije utvrđivanja dobiti, u skladu s zakonom.

Član 47

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština na obrazložen prijedlog Uprave uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.

Dio dobiti, nakon izmirivanja obaveza, usmjerava se za finansiranje razvoja.

Ako Preduzeće u poslovanju po završnom računu iskaže gubitak, taj gubitak će se prvenstveno pokriti iz sredstava Preduzeća koja se u skladu sa zakonom mogu koristiti za pokrivanje gubitka.

Ukoliko se gubitak ne može pokriti iz sredstava Preduzeća, pokreće se postupak u skladu sa zakonom.

XII ODNOSI SA KORISNICIMA USLUGA

Član 48

Odnosi sa korisnicima usluga u smislu ostvarivanja djelatnosti u skladu sa ovom Odlukom bliže se reguliraju odlukama, ugovorima i cijenama usluga.

Član 49

Ukoliko korisnik usluga pretrpi štetu zbog krivnje Preduzeća, preduzeće će istom će nadoknaditi štetu u skladu sa Zakonom.

XIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 50

JKP "VIK" Bosansko Grahovo je pravni subjekat organizovan na funkcionalnom, procesno-radnom principu, čime se omogućava izvršavanje funkcija, efikasnost u upravljanju, uspješnost u poslovanju, operativnost u donošenju Odluka i obaveznost njihovog sprovođenja.

Radi obavljanja djelatnosti i ostvarivanju poslovnih funkcija u preduzeću se mogu da organizuju radne jedinice i službe zajedničkih poslova, koje nemaju svojstvo pravnog lica.

Preduzeće planira svoje poslovanje i razvoj i odlučuje o vrsti i sadržini planova poslovanja i razvoja Preduzeća.

O radu i poslovanju Preduzeća vode se poslovne knjige u skladu sa zakonom. Preduzeće je dužno za svaku poslovnu godinu u skladu sa važećim propisima sastaviti periodični i završni obračun.

Preduzeće donosi opšte i druge akte u skladu sa zakonom.

Preduzeće donosi trogodišnje planove poslovanja. Preduzeće će usaglasiti trogodišnji plan poslovanja sa kretanjima uslova poslovanja, odnosno vršiti revidiranje trogodišnjeg plana na godišnjem nivou.

Član 51

Unutrašnja organizacija pobliže će se odrediti Statutom i Općim aktom o unutrašnjoj organizaciji preduzeća, u skladu sa zakonom.

Odluku o promjeni unutrašnje organizacije donosi Nadzorni odbor uz prethodnu saglasnost Osnivača.

Član 52

Općim aktom, u skladu sa Zakonom, granskim Kolektivnim ugovorom, Preduzeće utvrđuje poslove i zadatke koji se moraju izvršavati u vrijeme štrajka radi funkcioniranja komunalnih djelatnosti od posebnog društvenog interesa, i sprječavanja nastanka poremećaja u pružanju osnovnih komunalnih usluga.

Radnici koji izvršavaju poslove i zadatke iz stava jedan ovog člana, dužni su za vrijeme štrajka izvršavati utvrđene naloge.

Direktor je dužan u skladu sa odlukom Nadzornog odbora, rješenjem odredi radnike koji će raditi na izvršavanju poslova i zadataka iz stava jedan ovog člana. Neizvršavanje poslova i zadataka iz istog stava povlači raskid ugovora o radu i prestanak radnog odnosa.

XIV JAVNOST RADA

Član 53

Javnost rada je obezbjeđena preko sredstava javnog informisanja.

Preduzeće će putem sredstava javnog informisanja kontinuirano vršiti obavještanje korisnika usluga o stanju pružanja usluga.

XV TRAJANJE I PRESTANAK PREDUZEĆA

Član 54

Preduzeće se osniva na neodređeno vrijeme i traje dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za njegovo postojanje.

Preduzeće prestaje sa radom u slijedećim slučajevima:

- Odlukom Osnivača o prestanku rada
- Odlukom suda
- Na način propisan Zakonom

Član 55

U slučaju prestanka rada Preduzeća, imovina koja preostane nakon podmirenja svih obaveza vraća se Osnivaču.

Osnivač snosi sve troškove u vezi sa osnivanjem i početkom rada Preduzeća koji ne ulaze u osnovni kapital Preduzeća.

Ukoliko iz bilo kojih razloga bez krivice osnivača ne dođe do osnivanja Preduzeća, osnivač ima pravo na povrat uplaćenog uloga po podmirenju nastalih troškova.

XVI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56

Ova odluka je pravni osnov za upis Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Bosansko Grahovo u odgovarajući sudski registar

Na pitanja koja nisu regulisana odredbama ove odluke, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o javnim preduzećima u FBiH, Zakona o privrednim društvima i drugi relevantni propisi..

Preduzeće je dužno da najkasnije u roku od 60 dana od dana upisa osnivanja Preduzeća u odgovarajući registar suda donese Statut preduzeća uz prethodnu saglasnost Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo, izvrši izbor Nadzornog odbora, te imenovanje uprave a potom o istom podnijeti prijavu registarskom sudu.

Član 57

OVLAŠTENJA

Ovlašćuje se Opštinski načelnik da kod notara u ime osnivača potpiše odgovarajući akt i sve isprave potrebne za osnivanje Preduzeća, kao i sve isprave za koje je u skladu sa važećim propisima neophodna notarska obrada.

U postupku osnivanja, Preduzeće će predstavljati vršilac dužnosti direktora koji je ovlašten da nakon upisa Preduzeća u registar društava, a do izbora i imenovanja direktora Preduzeća, zastupa i predstavlja Preduzeće bez ograničenja.

Član 58

Osnivač daje prethodnu saglasnost na Statut JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Bosansko Grahovo i ovlašćuje Opštinskog načelnika da u ime Skupštine Preduzeća može izvršiti potpisivanje Statuta.

Član 59

Izmjene i dopune ove Odluke vrše se na način i po postupku za njeno donošenje.

Član 60

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku opštine Bosansko Grahovo».

OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO

OPŠTINSKO VIJEĆE

Broj: 01-23-4-1017/18

Dana: 30.07.2018. godine

Predsjedavajući O.V.

Dragan Prpa s.r.

Na osnovu člana 24. Statuta Opštine Bosansko Grahovo („Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, broj: 21/07) i člana 105. stav 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine HBŽ“, broj: 2/10) Opštinsko vijeće Bosansko Grahovo na sjednici održanoj dana 30.07.2018. godine donosi

O D L U K U

o imenovanju Komisije za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup

I

U Komisiju za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup (u daljem tekstu: Komisija) imenuju se:

- 1) Vukobrat Dragan, predsjednik
- 2) Filipović Zvonko, član
- 3) Bilbija Siniša, član

II

Zadatak Komisije je da provodi konkursne postupke po raspisanim javnim oglasima za

dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području opštine Bosansko Grahovo.

III

Komisija iz tačke I ove Odluke imenuje se na period od 4 (četiri) godine.

IV

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo o imenovanju Komisije za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup broj: 01-24-1554/13 od 10.12.2013. godine.

V

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Bosansko Grahovo“.

OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO
OPŠTINSKO VIJEĆE

Broj: 01-24-1014/18

Dana: 30.07.2018. godine

Predsjedavajući O.V.
Dragan Prpa s.r.

Na osnovu člana 24. Statuta Opštine Bosansko Grahovo, a u skladu sa članom 100. stav 1. tačka a). Poslovnika o radu Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo, u predmetu pokretanja inicijative za raskid Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, Opštinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 30.07.2018. godine, donosi:

ZAKLJUČAK**o pokretanju procedure za raskid Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta**

I Prihvata se prijedlog za pokretanje inicijative za raskid Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta zbog neizmirenja ugovorenih obaveza uplate zakupa na način i u rokovima predviđenim Ugovorom i to za Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta sa sljedećim zakupcima:

1. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta, broj: 08-02-24-191-3/11 zakupca „Agropromet Grahovo“ d.o.o. Bosansko Grahovo zbog neizmirenih obaveza po zakupu poljoprivrednog zemljišta.

2. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta, broj: 08-02-24-191-5/11 zakupca „MP Energija“

d.o.o. Bosansko Grahovo zbog neizmirenih obaveza po zakupu poljoprivrednog zemljišta.

3. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta, broj: 08-02-24-2250-1/13 zakupca „Agropromet

Grahovo“ d.o.o. Bosansko Grahovo zbog neizmirenih obaveza po zakupu poljoprivrednog zemljišta.

II Zbog neizmirenja ugovorenih obaveza po osnovu plaćanja zakupa poljoprivrednog zemljišta zahtjeva se od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Livno raskidanje zaključenih Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta navedenih u tački 1. ovog Zaključka.

III Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Bosansko Grahovo“, a za njeno provođenje zadužuje se opštinski načelnik sa stručnim službama opštinskog načelnika.

OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO
OPŠTINSKO VIJEĆE

Broj: 01-24-1003/18

Dana: 30.07.2018. godine

Predsjedavajući O.V.
Dragan Prpa s.r.

Na osnovu člana 24. Statuta Opštine Bosansko Grahovo, a u skladu sa članom 100. stav 1. tačka a). Poslovnika o radu Opštinskog vijeća, u predmetu podnošenja tužbenih zahtjeva za naplatu potraživanja po osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta a po Ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta, Opštinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 30.07.2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K**o naplati potraživanja podnošenjem tužbe zbog neplaćanja zakupa poljoprivrednog zemljišta po osnovu Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta**

I Naplatu potraživanja dospjelih a nenaplaćenih po osnovu ugovorenih obaveza po Ugovoru o zakupu poljoprivrednog zemljišta na način i u

rokovima predviđenim Ugovorom izvršiti podnošenjem tužbi nadležnom sudu i to za sledeće Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta:

1. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta broj: 08-02-24-191-3/11 zakupca "Agropromet Grahovo" d.o.o. Bosansko Grahovo zbog neizmirenih obaveza po zakupu poljoprivrednog zemljišta.
2. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta broj: 08-02-24-191-5/11 zakupca "MP Energija" d.o.o. Bosansko Grahovo zbog neizmirenih obaveza po zakupu poljoprivrednog zemljišta.
3. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta broj: 08-02-24-2250-1/13 zakupca "Agropromet Grahovo" d.o.o. Bosansko Grahovo zbog neizmirenih obaveza po zakupu poljoprivrednog zemljišta.
4. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta broj: 08-02-24-2250/13 zakupca Gabicini d.o.o. zbog neizmirenih obaveza po zakupu poljoprivrednog zemljišta.

II Zbog neizmirivanja ugovorenih obaveza po osnovu plaćanja zakupa poljoprivrednog zemljišta podnijeti tužbene zahtjeve za naplatu potraživanja po osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta a koje obaveze zakupci iz tačke 1. ovog Zaključka nisu izmirili u rokovima predviđenim Ugovorima a ni poslije uručenja opomena za neplaćanje.

III Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Opštine Bosansko Grahovo, a za provođenje zadužuju se Opštinski načelnik sa stručnim službama Opštinskog načelnika koji su obavezni dostaviti spise Opštinskom javnom pravobranilaštvu na dalji postupak.

OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO

OPŠTINSKO VIJEĆE

Broj: 01-24-1003-1/18

Dana: 30.07.2018. godine

Predsjedavajući O.V.

Dragan Prpa s.r.

Bosansko Grahovo na redovnoj sjednici održanoj dana 30.07.2018. godine donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Ovlašćuje se Predsjedavajući Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo da zajedno sa nadležnim službama ispita pravni osnov i uslove ostvarenja naknade za korištenje voda od Elektroprivrede Hrvatske za Opštinu Bosansko Grahovo
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Bosansko Grahovo“.

OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO

OPŠTINSKO VIJEĆE

Broj: 01-14-1016/18

Dana: 30.07.2018. godine

Predsjedavajući O.V.

Dragan Prpa s.r.

Na osnovu člana 24. Statuta Opštine Bosansko Grahovo („Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo, broj: 21/07) i člana 100. Poslovnika o radu Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo („Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, broj: 2/05, 14/06 i 7/10) Opštinsko vijeće